

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º 002144.....

Tocache, 20 OCT 2022.

VISTO:

El memorándum N° 0575-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 12 de octubre de 2022, el Informe Técnico Final N°009-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 001895, fecha 03 de Agosto del 2022, se resuelve en su Artículo .-1 **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la profesora **MIKE VALQUI ROLDAN**, Docente de la Institución Educativa N° 1308, del Caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, (DNI N° 01147477), Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su Deber (No ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de nivel inicial, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio del 2022 no se sabe nada de la Docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizaje, siendo evidente incumpliendo de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas indicada); **en el ejercicio de la función docente**, consideramos como grave.

Cabe mencionar que, la docente en cuestión con fecha 12 de Julio del 2022, en el Informe Técnico Preliminar N° 036-2022-GRSM/DRE-UGEL-T/CPPADD, se instaura proceso Administrativo disciplinario por haber transgredido por acción y omisión su deber en el ejercicio de la función docente, en tal sentido Mediante Resolución Directoral N° 001895, fecha 03 de agosto 2022, resuelven instaurar proceso administrativo disciplinario a la Prof. **MIKE VALQUI ROLDAN**.

En continuidad con el proceso, cabe mencionar que, ante el oficio, se realizaron las acciones pertinentes visitando a la Institución Educativa, realizando el acta de visita para corroborar lo sucedido, que se detallara líneas posteriores, para efectos de la actuación por el área competente.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, art.-3 La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la Ciudadanía y la democracia **Esta ética exige del profesor, idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Que, por el cual la docente en proceso administrativo disciplinario, de a aquí en adelante PAD, interpone recurso de Reconsideración contra la resolución Directoral N°. 01895, refiere lo siguiente "Que de acuerdo al principio de contradicción y mi derecho de defensa, en contra de la **INSTAURACIÓN DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** en la RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 001895-2022-DRE/UGEL-T, en contra de mi persona, quien ocupa cargo de directora en la I.E.I N° 1308 del Caserío de Indoamérica en el

distrito de Shunte, Provincia de Tocache, Región San Martín por haber presuntamente transgredido por acción y omisión, mi deber como directora.

Asimismo, se menciona en la Resolución Directoral que no he cumplido en forma eficaz mi asistencia a la institución educativa, los días ya mencionados de junio del 2022 incumpliendo así mis funciones pedagógicas (procesos pedagógicos, actividades curriculares, actividades de gestión, y demás actividades encomendadas durante su jornada de trabajo) como docente y directora, atentando así el interés superior del niño en el proceso y desarrollo del aprendizaje cognitivo y en su formación educativa (...) el informe presentado por CPPADD he vulnerado el artículo 40, literal a), q), concordante al RVM N° 155-2021-MINEDU, artículo 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e), 5.11 deberes literal a) y b), articulados en contra del ejercicio de la función docente, considerado como falta grave según los fundamentos presentados en el informe técnico preliminar N° 0036-2022-GRSM/DRE/UGEL.T/CDPPADD DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022. (...)

Que, mediante descargo presentado por el docente en PAD refiere lo siguiente no he vulnerado la **RVM N° 155-2021-MINEDU y de los artículos que me imputan 5.4 Actividades de los Profesores, 4.11 Deberes**, por cuanto no tengo informes desfavorables con respecto a esta norma que me imputan, he indicado el motivo de mi acto por que no me he comunicado o realizado las clases de forma presencial, es injusto que me pongan una sanción disciplinaria como la de cese temporal siendo el máximo de 12 meses, por el cual se debe de aplicar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Que, la Directora MIKE VALQUI ROLDAN, en fecha 15 de junio del 2022 hasta la presentación del Oficio N° 013-2022/IEI N° 1308- Caserio, Indoamérica- Shunte, Tocache, no se ha presentado e incumpliendo de sus funciones laborales como docente, los días 06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio -2022, se adjunta a causa de ello los alumnos de nivel inicial no asisten a clases, por el cual pone en conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, quien a su vez mediante Memorando N° 0422-2022-GRSM-DRE-UGELT/D, con fecha 12 de junio del 2022, traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas, por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado".

"Al respecto señala que el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado de razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de educación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral hoja de vida, y otros antecedentes que estime conveniente)". Hago mención lo siguiente Al respecto, el tribunal del Servicio Civil en su Resolución N° 10506-2012-SERVIR/TSC segunda sala, ha señalado lo siguientes: (...) se efectuó una valoración de los antecedentes del impugnante, de las evaluaciones de desempeño laboral, la entrega de cargo y su perfil profesional, los cuales configuraron atenuantes a la falta incurrida, razón por la cual se estableció que la sanción debía ser el cese temporal por cuatro (4) meses y no por seis (6) meses que señala la CPPAD. Lo que, a criterio de esta Sala, se encuentra dentro de los parámetros que comprende el principio de razonabilidad. Fundamento 15); máximo si las autoridades de del PAD se han pronunciado sobre mi desempeño laboral, los 20 años que llevo en la administración pública, sirviendo al estado con mi profesionalismo, o por lo menos han cursado documentos a mis ex empleadores para ver si cuento o no con sanciones disciplinaria anteriores, nada de eso se ha realizado, vulnerándose el principio de razonabilidad y proporcionalidad.

Mediante Memorial fecha 16 de Agosto 2022, los padres de familia de la I.E inicial N.º 1308 Indoamérica, suscriben que la docente Mike Valqui Roldan viene cumpliendo sus labores de manera satisfactoria y con los objetivos o requerimiento que señala la UGEL/T así mismos realizan declaraciones los siguientes padres de familia de dicha institución (Mily Herrera Vilca con DNI N° 48937503, con fecha 16 de 08 2022), (Alejandrina Rosas Artiaga con DNI N° 44796537, fecha 16 de agosto 2022), (Luis Ponce Vega con DNI N° 46256545 con fecha 14 agosto 2022), (Redina Mosquera Espinoza con DNI N° 47924385 con fecha 16 de 08 2022), (Virginia Vega Jiménez con DNI N° 44446204), (Dianira Arteaga Campos con fecha 16 de agosto 2022), (Mary Lizbeth Padilla Ponce con DNI: 75867923). Todos ellos realizan su declaración Jurada correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, Que, este colegido hace referencia lo siguiente; de acuerdo a la RVM N°091-2021-MINEDU en su art.- **6.4.15. EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, literal d)** Si dentro del plazo antes señalado, el profesor procesado no cumple con la presentación de su descargo por escrito, la Comisión tiene expedita su función para evaluar el expediente efectuando la investigación y diligencias que sean necesarias. Los descargos presentados fuera del plazo, se tienen por no presentados. Asimismo, TUO de la Ley N°27444 en su art.- 255 numeral 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

mediante Cedula de Notificación N° 057-2022 fecha 12/05/2022, se remite la R.D. UGEL-T N°001895-2022, en la que se resuelve INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Prof. MIKE VALQUI ROLDAN, quien es notificado válidamente en fecha 03/agosto/2022 (se pone de conocimiento que el presente documento ha sido notificado válidamente al Sr. MIKE VALQUI ROLDAN, DNI N° 01147477),

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Cabe señalar que como antecedente el Informe Técnico Preliminar N° 036-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD fecha 12 de julio del 2022, Resolución Directoral N° 001895, fecha 03 de agosto 2022, hace mención del primer proceso Administrativo a la docente directora en cuestión quien se lo sanciona con CESE TEMPORAL de 03 meses, sin goce de remuneración, a modo de instrucción, los considerandos de acorde a la norma técnica.

4.4.1. El procedimiento de licencias con y sin goce de remuneraciones se inicia con la solicitud escrita presentada por el profesor ante su jefe inmediato, de manera presencial o virtual, adjuntando los requisitos que sustenten cada tipo de licencia, según los medios virtuales que para tal efecto habilite la IE/UGEL/DRE.

4.4.2 La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia, si el profesor se ausenta sin contar con la autorización resolutive debidamente notificada, estas ausencias son consideradas como injustificadas, siendo pasibles de descuento y de ser el caso de considerarse como falta administrativa disciplinaria.

4.4.3 La licencia sin goce de remuneraciones está condicionada a la conformidad del jefe inmediato, quien, en razón del servicio, puede denegarla, diferirla o reducirla. Adicionalmente, para la licencia sin goce de remuneraciones del especialista en educación de UGEL/DRE, se requiere la conformidad del jefe/director de gestión pedagógica de la UGEL/DRE, según corresponda.

4.4.4 El director de la IE o quien haga sus veces, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles remite la solicitud de licencia a la UGEL. Cuando se trate de una licencia sin goce de remuneraciones debe adjuntar un documento (oficio o carta) debidamente motivado donde conste su conformidad, denegatoria o su decisión de diferir o reducir la licencia solicitada.

4.4.5 Las solicitudes de licencias presentadas por los profesores de las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación, así como las solicitudes remitidas por el director de la IE son derivadas al jefe de recursos humanos, responsable de personal o el que haga sus veces de la UGEL/DRE, quien es el responsable de evaluar los requisitos y condiciones que exige cada tipo de licencia, previamente a la emisión de la resolución administrativa que autoriza u otorga la licencia.

CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones". de acuerdo a la RVM N° 091-2021-MINEDU b) la CPPADD de la UGEL es competente para conocer los procesos administrativos disciplinarios por faltas o infracciones que ameritan sanción de cese temporal o destitución del profesor, jerárquico, subdirector y director de la IE y especialistas en educación de la sede administrativa de la UGEL.

De acuerdo a la RVM N° 123-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado 5.5.4.- En caso que el profesor se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar o por algún miembro de la comunidad educativa, pudiendo adjuntar la constancia de hospitalización, dando inicio al trámite de licencia, debiendo presentar el CITT correspondiente en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de su expedición, excepcionalmente para el caso de los profesores que laboren en IIEE ubicados en zona rural I o zona VRAEM, puede presentarse en un plazo de cinco (5) días hábiles. Según la norma glosada esta CPPADD no será intimada si el Que, mediante el informe N° 0054-2022-GRSM-DRE/DO-00-UE 303/NEXUS ASUNTO

INFORME TECNICO DE LICENCIAS Y PERMISOS Muestra que la docente MIKE VALQUI ROLDAN no ha presentado licencia de goce de haber por incapacidad temporal (enfermedad). Por lo tanto, según No presentaron su justificación de inasistencia en el debido tiempo, por eso se procedió al descuento correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 053-2022-GRSM-DRE/DO-OO/°PER/ASIS. El informe se descuentos mensuales que se realizan mediante los reportes enviados de las IE, en el mes de junio del 2022, la docente VALQUI ROLDAN MIKE de la IE N° 1308, no presentan ningún descuento realizado por el área de Modulo. Sin embargo, la docente presenta en el reporte de asistencia mensual una licencia por salud de las cuales los documentos no fueron enviados en las fechas correspondientes ni justificando el tiempo establecido.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurren en responsabilidad administrativa y son posibles de sanción.

Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
 - Interactuar con el estudiante y sus familiares.
 - Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
 - Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
 - Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
 - Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
 - Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual,
- Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la profesora. **MIKE VALQUI ROLDAN**, Directora de la I.E. N°1308 –del caserío Indoamérica-Shunte, Tocache; ha incurrido en falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- **40** literal **a)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores**, literal **b)** Interactuar con el estudiante y sus familiares, **d)** Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, **e)** Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. **5.11 Deberes a)** Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, **b)** Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave."

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que la docente MIKE VALQUI ROLDAN, directora de la I.E. N°1308, del Caserío Indoamérica distrito de Shunte, provincia de Tocache, Quien hizo ABANDONO DE CARGO como Directora de dicha institución los días **06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio del 2022**, así mismo no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas al iniciar la jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales

a) Circunstancias en que se cometen.	La Prof. MIKE VALQUI ROLDAN, Directora de la I.E.I N° 1308 , del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, Quien hizo ABANDONO DE CARGO en sus funciones pedagógicas de dicha institución los días 06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio del 2022
b) Forma en que se cometen.	El docente no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente y directora, siendo evidente incumpliendo de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022. En los cuatro (6) días de ausencia en la I.E.I N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Interés Superior del Niño, en procesos y desarrollo del aprendizaje cognitivo y en su formación educativa.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral los días 06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio del 2022, NO HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir a la IE. N° 1308, del caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache, Sin alguna Justificación
i) Situación jerárquica del autor o autores	Directora y Docente de la I.E.I N° 1308, del Caserío de Indoamérica, Distrito de Shunte, Provincia de Tocache.

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente, de acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del D.S. N°006-2019-JUS, TUO de la Ley N°27444: "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).

En el presente caso, el docente en proceso piensa, cree o supone que la CPPADD está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que para él no existen medios probatorios que acrediten la comisión de la falta imputada. De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen, el Acta de visita N.º 70 día 15 de junio del 2022

002144

Certificado Médico N.º 0931754, indica descanso médico por tres (3) días del 21 al 23 de junio, con fecha 21 de junio 2022, presentado fuera de plazo, como lo establece líneas arriba y tal como lo indica el Informe N.º 053-2022-GRSM-DRE/DO-OO/PER/ASIS. (sin embargo, la docente en el reporte de asistencia mensual una licencia por salud de las cuales los documentos no fueron enviados en las fechas correspondientes ni justificados en el tiempo establecido). en concordancia con la RVM N.º 123-2021 INCISO 5.5.4 fundamentada razonablemente sobre la comisión de los hechos que originaron la instauración de PAD; con lo cual carece de cualquier sustento lo señalado o invocado por el docente en proceso, ya que no se le ha vulnerado principio alguno al referido docente.

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (carga desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc.). Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente en PAD no se le ha vulnerado **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material, asimismo debe tenerse en cuenta que el docente en PAD no ha remitido descargo alguno.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para INSTAURAR proceso administrativo disciplinario a la Profesora: MIKE VALQUI ROLDAN Directora de la Institución Educativa N.º 1308, del Caserío de Indoamérica- Shunte, Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días 06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio del 2022, por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N.º 29944 los artículos art.40 literal, a), q), concordante (RVM N.º 155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e): 5.11 deberes literal a) y b): y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo.

RECOMENDACIÓN.

La Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-T, se avocó al estudio y análisis de los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular, por lo que en mérito a su autonomía con que está conferida por Ley, RECOMIENDA:

1. **Declarar FUNDADO RECURSO DE RECONSIDERACION, e ABSOLVER** del proceso administrativo disciplinario, con vigencia a partir de su debida notificación, a la Profesora. MIKE VALQUI ROLDAN (DNI N.º 01147477), docente de la I.E. N.º 1308; distrito de Shunte, Provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz a su asistencia a la Institución Educativa, los días **06, 10, 20, 21, 22, y 23 de junio del 2022**, por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades laborales); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave muy grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.
2. **ARTICULO 2º.- EXTRAIGASE** copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.
3. **ARTICULO 3º.** - Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N.º 004-2013-ED".

4. **ARTICULO 4°.** - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaría general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



CARGO
S. G.

NOTIFICACION N° 074 -2022

ANTECEDENTE : Memora N° 575 -2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 20-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL. N° 2144.

ABSOLVER EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : MIKE VALQUI ROLDAN-IE N° 1308 SHUNTE
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACION : ____/____/____ **HORA:**

FIRMA

HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : *Srda. Iracida Roldan Dela*
DOMICILIO : *Vino proximo #980*
DNI N° : *80998712*
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: *Mama*

FIRM

HUELLA
DIGITAL

V°B°



ROSA C. SILVA GERMANY
 SECRETARIA GENERAL
 C.M. 8700074280

NOTIFICADOR